

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9215/2539

นาย สมเกียรติ ตริประเสริฐสุข
นาย สมศักดิ์ บุรณะวิมลวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989

เมื่อวินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทจากจำเลยที่2โดยมิได้คบคิดกันฉ้อฉล จำเลยที่1แล้วคดีก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่ามีหนี้ที่จำเลยที่1จะต้องชำระแก่จำเลยที่2ตามเช็คพิพาทหรือไม่เพราะเป็นข้อต่อสู้ที่อาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยที่1ผู้ส่งจ่ายกับจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อนจำเลยที่1หาอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงคนปัจจุบันได้ไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา916ประกอบ ด้วยมาตรา989จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสาขาสะพานพระนั่งเกล้า จำนวน 2 ฉบับ เช็คทั้งสองฉบับมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลักหลัง โจทก์รับเช็คทั้งสองฉบับจากผู้มีชื่อซึ่งนำมาชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ โจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายรวมต้นเงินตามเช็คทั้งสองฉบับและดอกเบี้ยเป็นเงิน257,162 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 257,162 บาท

พร้อมดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินตามเช็คทั้งสองฉบับจำนวนเงิน 241,250 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับ รวมเงินตามเช็ค 241,250 บาท เพื่อเป็นหลักประกันการสั่งซื้อผ้า แต่ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้สั่งอายัดเช็คทั้งสองฉบับเนื่องจากผู้ขายผ้าไม่ได้ส่งผ้าตามจำนวนที่สั่งซื้อและเช็คที่จำเลยที่ 1 อายัดมีทั้งหมด 9 ฉบับเช็คพิพาททั้งสองฉบับจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน การที่โจทก์นำเช็คพิพาททั้งสองฉบับไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินเป็นการสมคบกับผู้ขายผ้าให้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์มิใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 257,162 บาท พร้อม ดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 241,250 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้ผลของคำพิพากษา ผูกพันจำเลยที่ 2 คู่ความในศาลชั้นต้นที่มีได้อุทธรณ์ด้วย

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้จากพยานหลักฐานโจทก์และ จำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสะพานพระนั่งเกล้า จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นเช็คสั่งให้จ่ายเงินแก่ผู้ถือ จำนวนเงิน 128,300 บาทและจำนวนเงิน 112,950 บาท ลงวันที่ 21 มีนาคม 2533 ทั้งสองฉบับ

โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลับหลัง เมื่อถึงกำหนดวันที่ลงในเช็ค โจทก์ได้นำเช็คทั้งสองฉบับไปเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาท่าพระโดยผ่านสาขาเจริญนคร เพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คทั้งสองฉบับตามวิธีการของธนาคาร แต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับโดยเหตุมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงิน มีปัญหาที่โจทก์ฎีกา 2 ประการ คือ มีหนี้ที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระแก่จำเลยที่ 2 ตามเช็คพิพาททั้งสองฉบับหรือไม่ และโจทก์รับโอนเช็คพิพาททั้งสองฉบับมาจากผู้ทรงคนก่อนโดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยที่ 1 หรือไม่ซึ่งศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยปัญหาว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาททั้งสองฉบับมาจากผู้ทรงคนก่อนโดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยที่ 1 หรือไม่ก่อน ปัญหานี้ภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องนำสืบให้เห็นว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาททั้งสองฉบับมาโดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 คงมีตัวจำเลยที่ 1 มาเบิกความว่าหลังจากส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ผิดนัดไม่ส่งผ้าแก่จำเลยที่ 1 ตามกำหนดแล้ว จำเลยที่ 1 ติดต่อง่ายยังจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ปิดกิจการและหลบหนีไป จำเลยที่ 1 ไม่ทราบจำเลยที่ 2 จะนำเอาเช็คพิพาททั้งสองฉบับไปชำระหนี้แก่นายกำธรหรือไม่และจำเลยที่ 1 ไม่ทราบว่าระหว่างโจทก์กับนายกำธรจะมีมูลหนี้ต่อกันอย่างไร และที่จำเลยที่ 1 เบิกความว่า โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่มีหนี้ต่อกัน จำเลยที่ 1 ก็กล่าวอ้างลอย ๆ ไม่ได้ให้เหตุผลว่าโจทก์ทราบได้อย่างไร ส่วนโจทก์มีตัวโจทก์และนายกำธร พลอยอุ่งนศรี มาเบิกความว่า จำเลยที่ 2 มอบเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้นายกำธรเพื่อชำระหนี้เงินยืมแก่นายกำธร และนายกำธรนำไปชำระหนี้เงินยืมต่อให้โจทก์ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่า โจทก์ได้รับเช็คพิพาททั้งสองฉบับโดยมิได้คบคิดกันฉ้อฉลจำเลยที่ 1 โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาททั้งสองฉบับโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์สมคบกับจำเลยที่ 2 รับโอนเช็คพิพาททั้งสองฉบับมาเป็นทอด ๆ โจทก์จึงมิใช่ผู้ทรงเช็คพิพาททั้งสองฉบับโดยชอบนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยและเมื่อวินิจฉัยดังกล่าวแล้วย่อมไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาว่ามีหนี้

ที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระแก่จำเลยที่ 2 ตามเช็คพินาททั้งสองฉบับหรือไม่เพราะเป็น
ข้อต่อสู้ที่อาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยที่ 1 ผู้ส่งจ่ายกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคนก่อนจำเลยที่ 1 หากอาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงคนปัจจุบันได้ไม่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 จำเลย
ทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง
ต้องไม่เกิน 15,912 บาท ให้จำเลย 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ฎีกาแทนโจทก์
โดยกำหนดค่าทนายความรวม 9,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ฎีกา
ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ

(สันติ ทักกราล-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ